

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 73 Procesní agendy a regulace hazardu

Victoria - Tip, a.s.
Letenské náměstí 157/4
170 00 Praha 7 - Bubeneč

PID: MFCRFXMGTT
Č. j.: MF-14011/2023/73-49
Zpracovatel: Ing. Robin Horák

Praha 3. 6. 2025

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 114 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), projednalo podání obchodní společnosti **Victoria - Tip, a.s., IČO 260 59 517**, se sídlem **Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7 – Bubeneč**, právně zastoupené na základě plné moci **Mgr. Petrem Konečným, advokátem, MP Legal advokátní kancelář s.r.o.**, se sídlem **Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 – Nusle** (dále jen „provozovatel“), a to žádost o změnu základního povolení k provozování hazardní hry podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) zákona, vedenou pod č. j. MF-14011/2023/73-38, ze dne 4. 3. 2025, která došla téhož dne (dále též „žádost“), a rozhodlo tak, že podle ustanovení § 102 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona

nahrazuje dosavadní rozhodnutí č. j. MF-14011/2023/73-35 ze dne 6. 11. 2023, které se nabytím účinnosti nového rozhodnutí zrušuje, novým rozhodnutím, kterým

I.

uděluje základní povolení k provozování hazardní hry podle ustanovení podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) zákona (dále jen „živá hra“) a § 3 odst. 2 písm. f) zákona ve spojení s § 73 zákona dálkovým přístupem prostřednictvím internetu (dále jen „internetová živá hra“);

II.

schvaluje zařízení s názvem VICTORIA – systém pro provozování hazardních her ve verzi software, která byla předmětem odborného posouzení, s hlavním serverem výrobního čísla NM167S600246-14 umístěným na místě uvedeném v prohlášení o umístění serveru ze dne 2. 6. 2025, evidovaném pod č. j. MF-14011/2023/73-48; hlavním serverem výrobního čísla MC09_2124_2365654_Y387G987N76 umístěným na místě uvedeném v prohlášení o umístění serveru ze dne 30. 1. 2025, evidovaném pod č. j. MF-14011/2023/73-41, které bylo kladně posouzeno pověřenou osobou Základním odborným posouzením zařízení (oprava) č. ITC-2025-00096-Z-R01 ze dne 14. 4. 2025 (dále jen „zařízení“), jehož prostřednictvím budou provozovány následující internetové živé hry uvedené ve výroku IV.;

III.

stanoví živé hry, které budou provozovány,

a) živé hry, ve kterých sázející hrají jeden proti druhému, a to i formou turnaje

karetní hry s názvem: Texas Hold'em poker;

Omaha poker;

Pineapple Hold'em poker;

Crazy pineapple Hold'em poker;
Skála Hold'em poker;
Deuces wild Hold'em poker;
Six Plus Hold'em poker;
Open Face Chinese poker / OFC poker Pineapple;
7stud poker;

b) živé hry, ve kterých sázející hrají proti krupiérovi

karetní hry s názvem: **Black Jack;**
Easy Hold'em Poker;
3 Card Poker;
Ultimate Texas Hold'em;
Caribbean Poker;
Ruský Poker;
Gotes;
Baccarat;
Banco Poker;
Pontoon;

ruleta s názvem: **Ruleta;**

hra v kostky s názvem: **Chuck-A-Luck;**

další živá hra s názvem: **Kolo štěstí;**
Admiral kolo štěstí;
Kolo štěstí Forbes;
Lucky Color;

IV.

stanoví internetové živé hry, které budou pomocí zařízení provozovány prostřednictvím internetové stránky **forbescasino.cz**, dostupné v českém jazyce (dále jen „internetová stránka“), a prostřednictvím aplikace pro Android s názvem **Forbes Casino**, identifikátor d4810992db16e601b69bf6e4a301676099661912f969d1d7b08bbcad6b27ff16 (21022025.apk) a aplikace pro iOS s názvem **Forbes Casino**, identifikátor c1399ba861ac4ee9ff8375e82074cf7141a35add9dd371ba01b31c3009fc8337 (ForbesCasino.ipa), (dále jen „aplikace“), dostupných v českém jazyce,

přenášené živé hry, ve kterých sázející nehrají jeden proti druhému ani proti cizím účastníkům hazardní hry, a to

ruleta s názvem: ROULETTE

karetní hry s názvem: BLACKJACK – ENDLESS

V.

schvaluje herní plán živé hry a internetové živé hry uvedených ve výroku III. a IV., který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí;

VI.

a stanoví následující podmínky provozování:

1. Herní měnou živé hry je česká koruna (CZK) a euro (EUR).
2. Herní měnou internetové živé hry je česká koruna (CZK).
3. Záznamy, evidence a doklady, které musel provozovatel uchovávat v souladu s podmínkou řádného provozování hazardních her uvedenou v posledním platném základním povolení podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění účinném do 31. 12. 2023, je provozovatel povinen uchovávat po dobu stanovenou podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a prováděcích právních předpisů, obojí ve znění účinném od 1. 1. 2024.

VII.

Nové rozhodnutí je účinné dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

VIII.

Doba právních účinků tohoto rozhodnutí je stanovena na dobu do **14. 12. 2029**.

Odůvodnění

Ministerstvo vydalo provozovateli dne 6. 11. 2023 základní povolení k provozování živé hry vedené pod č. j. MF-14011/2023/73-35, kterým bylo nahrazeno základní povolení k provozování živé hry vedené pod č. j. MF-14011/2023/73-31 ze dne 20. 10. 2023.

Dne 4. 3. 2025 obdrželo ministerstvo žádost provozovatele o změnu základního povolení (evidováno pod č. j. MF-14011/2023/73-38), která spočívá v aktualizaci herního plánu – jeho uvedení do souladu se zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, a zařazení nových přenášených živých her.

Dne 18. 3. 2025 obdrželo ministerstvo podání od provozovatele, které obsahovalo opravu výše uvedené žádosti (evidováno pod č. j. MF-14011/2023/73-39).

Dne 27. 3. 2025 byly podány ministerstvem prostřednictvím e-mailové korespondence připomínky k hernímu plánu.

Ministerstvo vydalo usnesení č. j. MF-14011/2023/73-40 ze dne 27. 3. 2025, doručené do datové schránky provozovatele téhož dne, kterým bylo správní řízení přerušeno současně s výzvou k doplnění podkladů podle ustanovení § 45 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu, a to na dobu 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

Dne 28. 4. 2025 byla ministerstvu doručena žádost provozovatele o přiměřené prodloužení lhůty k odstranění nedostatků a vad žádosti z téhož dne (evidováno pod č. j. MF-14011/2023/73-42). Prodloužení lhůty k doplnění podkladů provozovatel žádal z důvodu doložení herního plánu ve finálním znění. Ministerstvo žádosti vyhovělo a usnesením vedeným pod č. j. MF-14011/2023/73-43 ze dne 30. 4. 2025 řízení přerušilo a stanovilo lhůtu

do dne 26. 5. 2025, tedy 30 dnů ode dne uplynutí původně stanovené lhůty pro doplnění požadovaných příloh žádosti.

Dne 29. 4. 2025 obdrželo ministerstvo prostřednictvím e-mailové korespondence od provozovatele upravený herní plán.

Dne 15. 5. 2025, 26. 5. 2025 a 27. 5. 2025 byly podány ministerstvem prostřednictvím e-mailové korespondence připomínky k hernímu plánu.

Dne 21. 5. 2025 a 27. 5. 2025 obdrželo ministerstvo prostřednictvím e-mailové korespondence od provozovatele upravený herní plán.

Dne 26. 5. 2025 byla ministerstvu doručena žádost provozovatele o přiměřené prodloužení lhůty k odstranění nedostatků a vad žádosti z téhož dne (evidováno pod č. j. MF-14011/2023/73-47) z důvodu procesní opatrnosti. S ohledem na stav doplňovaných podkladů ministerstvo k dalšímu prodloužení lhůty nepřistoupilo.

Dne 28. 5. 2025 obdrželo ministerstvo podání provozovatele z téhož dne (evidováno pod č. j. MF-14011/2023/73-45), prostřednictvím kterého provozovatel doložil finální herní plán.

Ministerstvo v rámci tohoto správního řízení neschválilo text smlouvy, případně obchodních podmínek provozovatele, na které je v herním plánu odkazováno, provozovateli tudíž nemůže na základě tohoto rozhodnutí vzniknout legitimní očekávání, že jsou ustanovení smlouvy, případně obchodní podmínky v souladu se zákonem a jinými právními předpisy, případně podmínkami povolení.

Provozovatel je povinen v případě, že by se některá ustanovení herního plánu dostala do rozporu s právní úpravou ochrany osobních údajů, dodržovat ustanovení platné a účinné právní úpravy a uvést příslušná ustanovení herního plánu do souladu s nimi.

Ministerstvo předloženou žádost a její přílohy posoudilo, s ohledem na výše uvedené neshledalo rozpor s právními předpisy a z toho důvodu rozhodlo, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze u ministerstva podat rozklad podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O rozkladu rozhoduje ministr financí na základě návrhu rozkladové komise. Včas podaný rozklad má podle ustanovení § 152 odst. 5 správního řádu ve spojení s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Ing. Martin Š a b o
ředitel odboru
Procesní agendy a regulace hazardu

Přílohy:

- *schválený herní plán*

Rozdělovník:

Vážený pan

Mgr. Petr Konečný

MP Legal advokátní kancelář s.r.o.

Na Hřebenech II 1718/10

140 00 Praha 4

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 6. 2025.